

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ**

JUNTA DE PLANIFICACION DE PUERTO
RICO

DEMANDANTE

V.

ANA CHAPARRO MARTINEZ Y LUIS
CRUZ RODRIGUEZ

Y

ALEJANDRO CHAPARRO NIEVES
PARTE CON INTERES

CIVIL NÚM.: MZ2025CV00170

**SOBRE: INJUNCTION
ESTATUTARIO, contemplado en la
Ley Num. 75 del 24 de junio de
1975, según enmendada, y las
disposiciones del Artículo 14.1 de la
Ley Num. 161 del 1 de diciembre de
2009, según enmendada**

QUERRELLA: 2023-SRQ-012784

CONTESTACION A LA DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE LOS DEMANDADOS de epígrafe, **ANA CHAPARRO MARTINEZ Y LUIS CRUZ RODRIGUEZ** por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente ante este Honorable Tribunal **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El párrafo número uno (1) de la demanda, no requiere alegación responsiva.
2. Se acepta el contenido del párrafo número dos (2) de la demanda.
3. Se acepta el contenido del párrafo número tres (3) de la demanda.
4. Se aclara que el señor Alejandro Chaparro Nieves a quien se hace alusión en el párrafo número cuatro (4) de la demanda, falleció en el año 2010.

5. El contenido del párrafo cinco (5) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que se trata de la jurisdicción y competencia.
6. El contenido del párrafo número seis (6) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que hace referencia a derecho aplicable.
7. El párrafo número siete (7) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que hace referencia a la jurisdicción del Honorable Tribunal.
8. Se acepta el contenido del párrafo número ocho (8) de la demanda.
9. Se acepta el contenido del párrafo número nueve (9) de la demanda en cuanto al inciso (a).
 - b. En cuanto al inciso (b) se aclara que están en trámites con Número de Permiso 2023-505188-PCOC-312641.
 - c. Se desconoce el contenido del inciso (c) de la demanda.
 - d. Se acepta el contenido 1-8 del inciso (d) de la demanda.
 - e. Se niega el contenido del inciso (e) de la demanda y se aclara que hay un trámite de permiso, sin embargo, se reconoce que el mismo no es final.
 - f. Se acepta el contenido del inciso (f) de la demanda.
 - g. Se acepta el contenido del inciso (g) de la demanda.
 - h. Se acepta el contenido del inciso (h) de la demanda.
 - i. Se acepta el contenido del inciso (i) de la demanda.
 - j. Se acepta el contenido del inciso (j) de la demanda.
 - k. Se acepta el contenido del inciso (k) de la demanda.
 - l. Se acepta el contenido del inciso (l) de la demanda.
10. Se acepta el contenido del párrafo número diez (10) de la demanda, sin embargo se aclara que nos encontramos en diálogos con la Junta para cumplir el requerimiento.
11. La alegación número once (11) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que se trata del derecho aplicable.
12. La alegación número doce (12) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que se trata del derecho aplicable.

13. La alegación número trece (13) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que se trata de derecho aplicable.
14. El párrafo número catorce (14) de la demanda no requiere alegación responsiva toda vez que hace referencia a derecho aplicable.
15. Se acepta el contenido del párrafo número quince de la demanda, sin embargo, se aclara que la permisología se encuentra en gerente para la firma.
16. Se acepta el contenido del párrafo 16, sin embargo se aclara que hemos presentado evidencia a la Junta de Planificación sobre la permisología.
17. El párrafo número diecisiete de la demanda no requiere alegación responsiva, sin embargo, se aclara que estamos en negociaciones en cuanto a la multa impuesta.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

1. Una vez se realice el descubrimiento de prueba, de ser necesario, se podrá enmendar las alegaciones del compareciente conforme a la Regla 6.2 de Procedimiento Civil.
2. El demandado ha actuado en todo momento como una persona prudente y razonable.
3. La parte compareciente se reserva el derecho a levantar cualquier otra defensa afirmativa que como consecuencia del descubrimiento de prueba surja o que surja en cualquier investigación adicional.
4. No se renuncia a cualquier otra defensa que surja del proceso.
5. Falta de parte indispensable.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que acepte nuestra contestación a la demanda, con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho proceda.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

MUY RESPETUOSAMENTE SOMETIDO en Añasco para Mayagüez, Puerto Rico, hoy 12 de marzo de 2025.

f/LCDO. JOSE R. GONZALEZ MONTES DE OCA

ABOGADO DEL DEMANDADO

RUA NUM. 23303

RR4 BOX 5571

Añasco, Puerto Rico, 00610

TEL: 787-241-4275

Email: mdolawservices@gmail.com